

LA ARQUITECTURA DEL ESTADO

SÍNTESIS Y PUNTOS CLAVES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Mapa estructural, jerarquías y contrapesos del ecosistema constitucional.

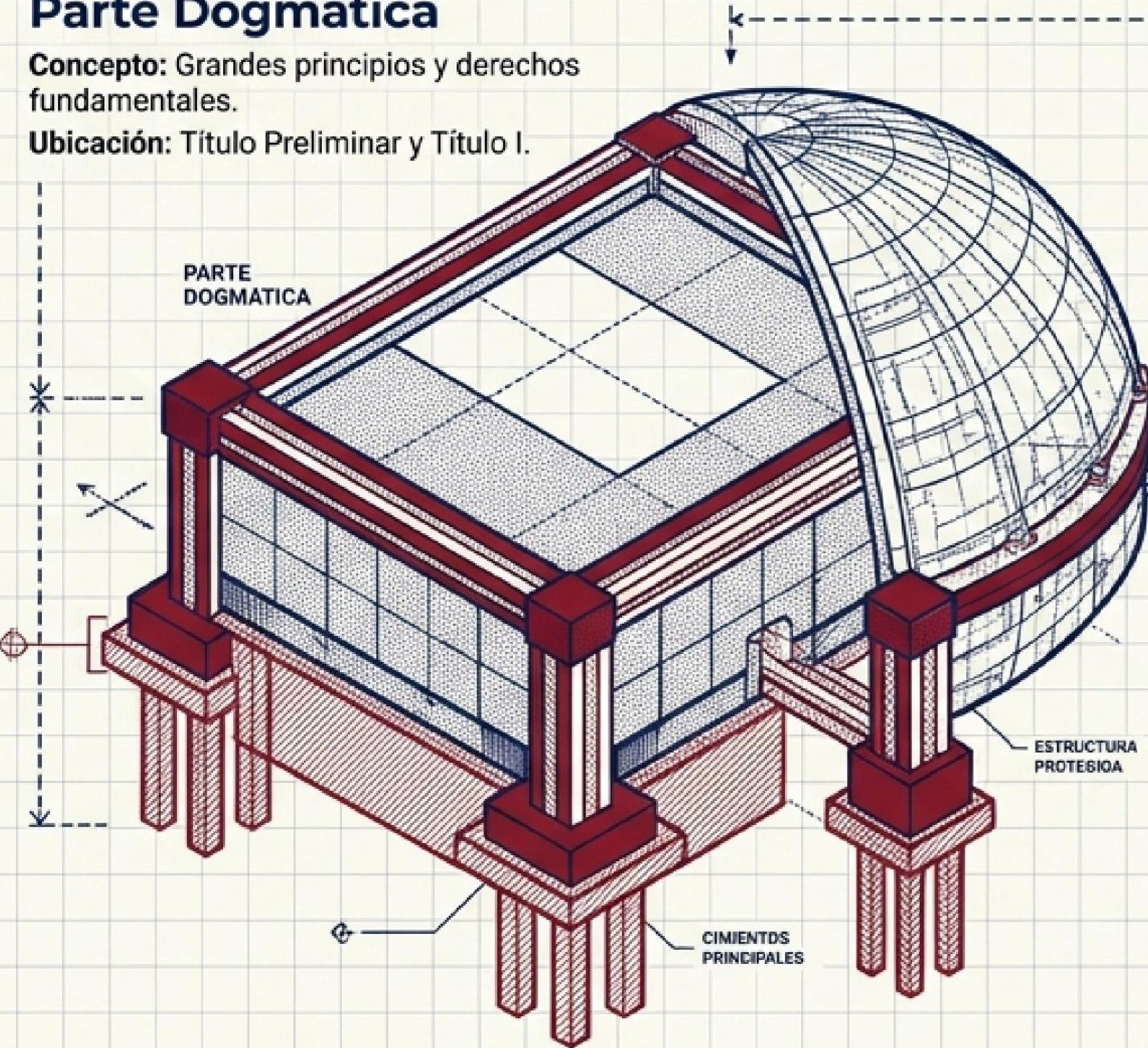
El Plano General: Estructura de la CE78

Aprobación: 31 Oct 1978 | Referéndum: 6 Dic 1978 | Vigor: 29 Dic 1978
Extensión: 169 Artículos, 10 Títulos (+ Preliminar)
Disposiciones: 4 Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria, 1 Final
Características: Rígida, extensa, consensuada, de aplicación directa.

Parte Dogmática

Concepto: Grandes principios y derechos fundamentales.

Ubicación: Título Preliminar y Título I.



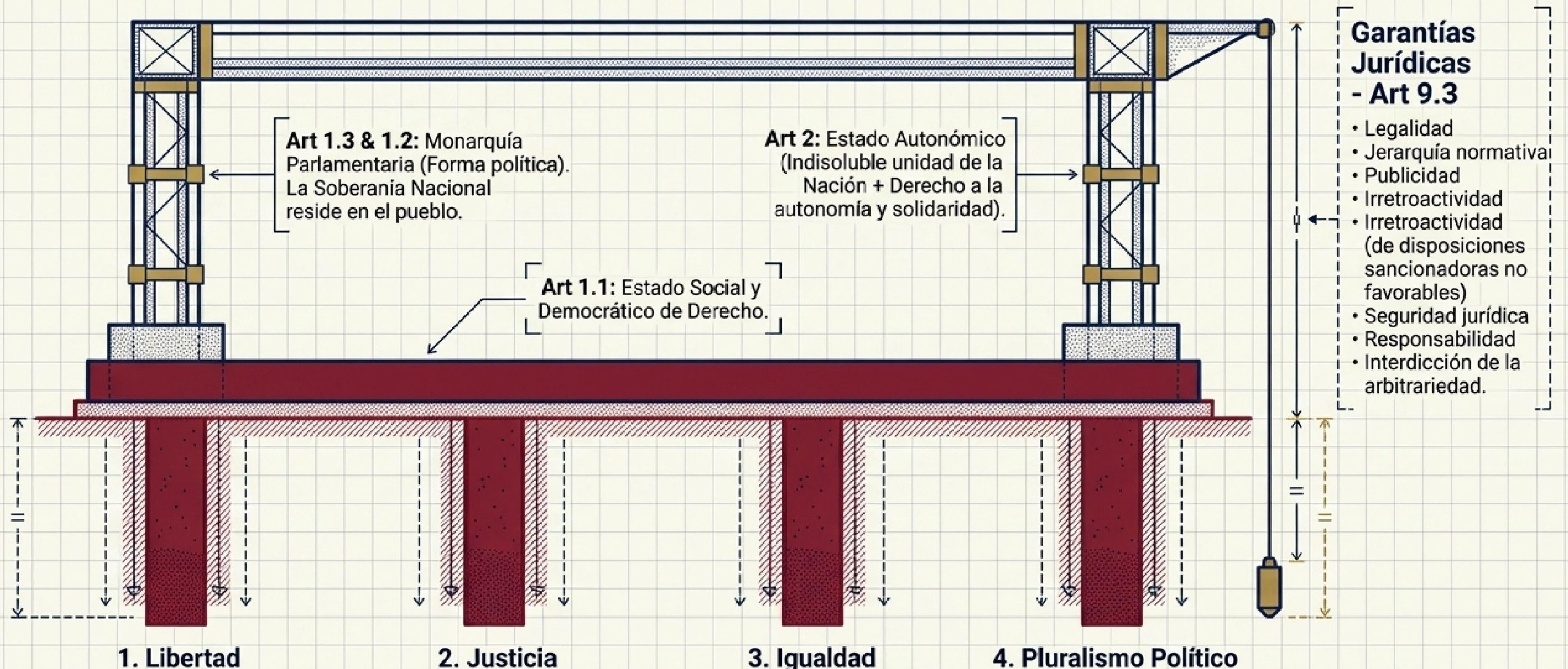
Parte Orgánica

Concepto: Organización del poder, funciones y relaciones.

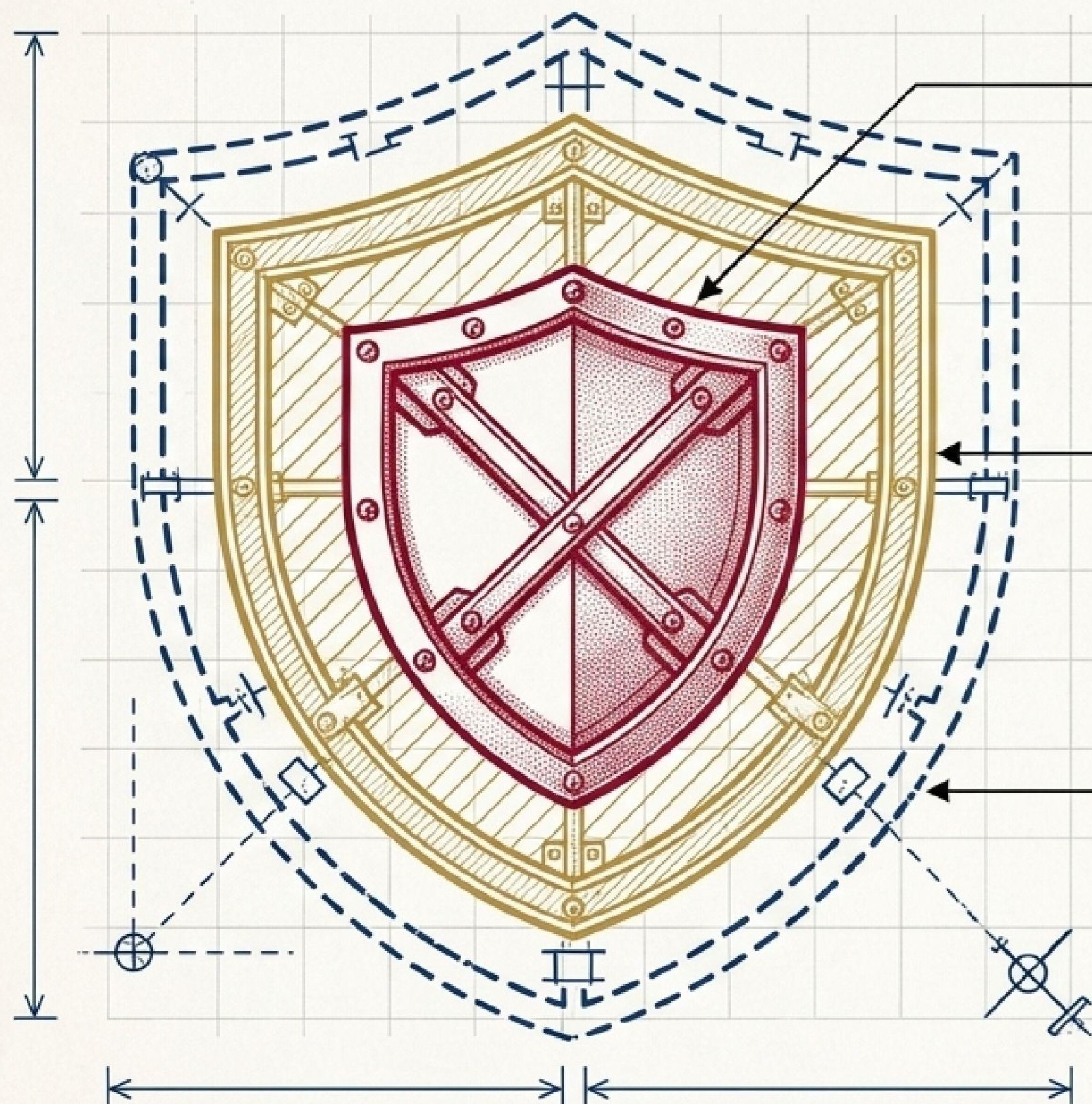
Ubicación: Títulos II al X (Corona, Cortes, Gobierno, Poder Judicial, Organización Territorial, TC, Reforma).



Los Cimientos: Valores y Principios Fundamentales (Art. 1, 2 y 9)



El Muro Protector: Niveles de Blindaje de los Derechos (Título I)



Núcleo Blindado (Art. 15-29 + Art. 14): Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Protección Máxima: Recurso de Amparo ante el TC. Regulados por Ley Orgánica. Procedimiento preferente y sumario.

Ejemplos: Vida, libertad ideológica, expresión, educación, huelga.

Capa Media (Art. 30-38): Derechos y Deberes de los Ciudadanos.

Protección Estándar: Regulados por Ley Ordinaria. Sin Recurso de Amparo (excepto objeción de conciencia Art. 30).

Ejemplos: Propiedad privada, trabajo, matrimonio.

Capa Exterior (Art. 39-52): Principios Rectores de la Política Social y Económica.

Protección Básica: Informan la legislación y la práctica judicial. Solo alegables ante jurisdicción ordinaria según dispongan las leyes que los desarrollen.

Ejemplos: Medio ambiente, vivienda digna, salud.

Matriz Estructural: Los Tres Poderes del Estado

 Poder Legislativo	 Poder Ejecutivo	 Poder Judicial
Órgano: Cortes Generales (Congreso y Senado).	Órgano: Gobierno y Administración.	Órgano: Jueces y Magistrados.
Regulación: Título III.	Regulación: Título IV.	Regulación: Título VI.
Elección: Sufragio universal, directo, 4 años.	Elección: Presidente investido por el Congreso; Ministros nombrados el Rey a propuesta del Presidente.	Elección: Carrera judicial (independientes, inamovibles).
Función Principal: Ejercer la potestad legislativa, aprobar Presupuestos, controlar al Gobierno.	Función Principal: Dirigir la política política interior/externa. Ejercer función ejecutiva y potestad reglamentaria.	Función Principal: Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sometidos únicamente al imperio de la ley.

Poder Legislativo: Las Cortes Generales (Título III)

Atributos Comunes (Art 66): Representan al pueblo español. Son inviolables. Se reúnen de Sep-Dic y Feb-Jun.

Congreso de los Diputados

- **Naturaleza:** Cámara Baja.
- **Poderes Clave:** Iniciativa legislativa principal, convalidación de Decretos-leyes, investidura del Presidente, primacía en discrepancias legislativas.

Senado

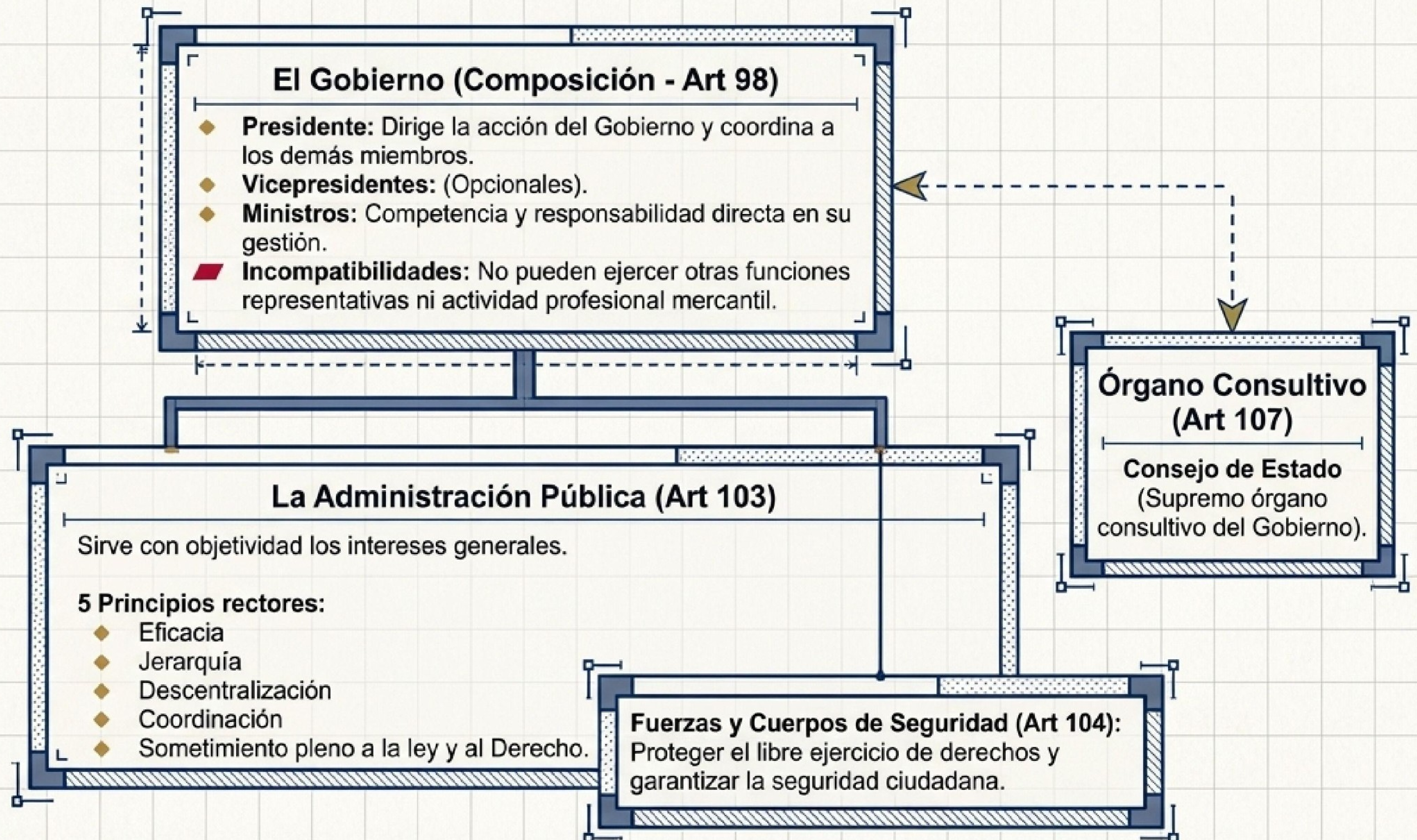
- **Naturaleza:** Cámara de Representación Territorial (Art 69).
- **Composición base:** 4 senadores por provincia (sufragio universal), más designados por CCAA.
- **Poderes Clave:** Funciones de integración territorial (ej. Art 155).

Sesiones Conjuntas

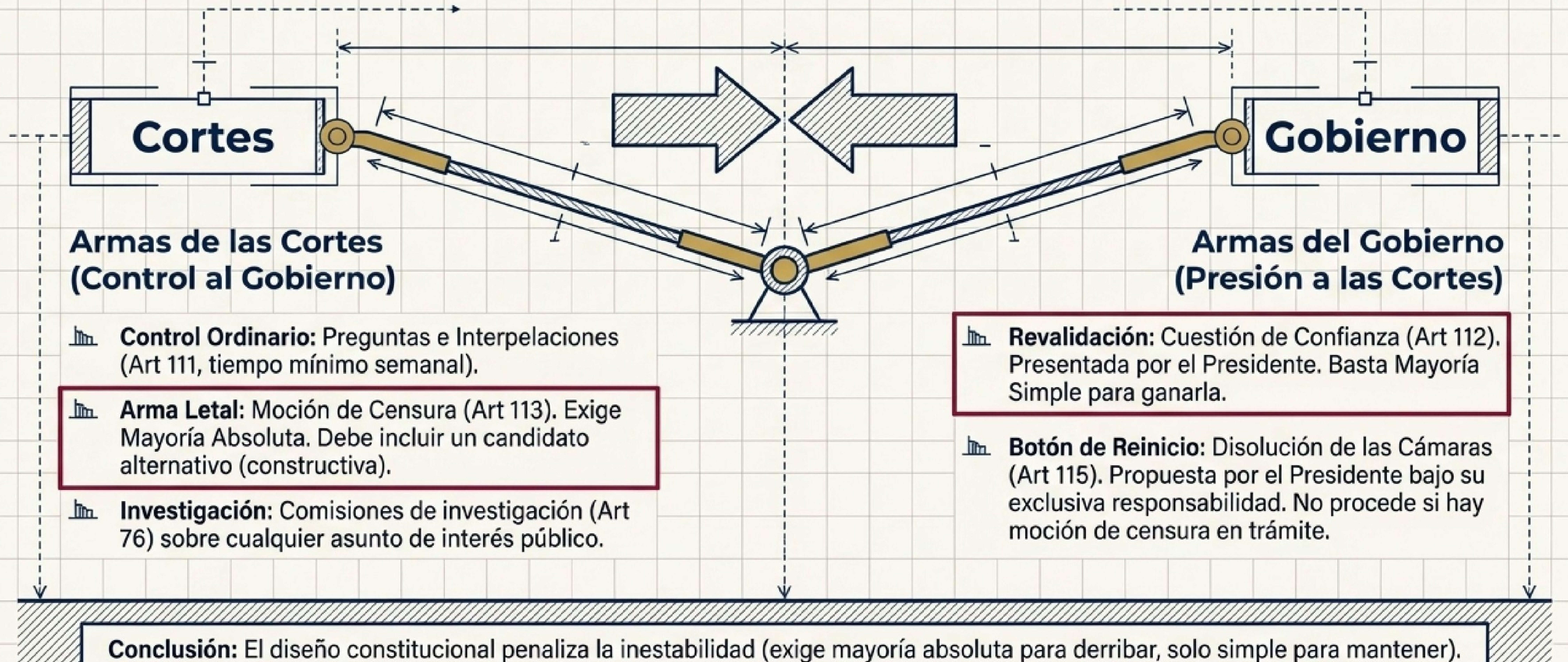
Presididas por el Presidente del Congreso.

Competencias exclusivas sobre la Corona (proveer sucesión, nombrar Regencia/Tutor, recibir juramento del Rey).

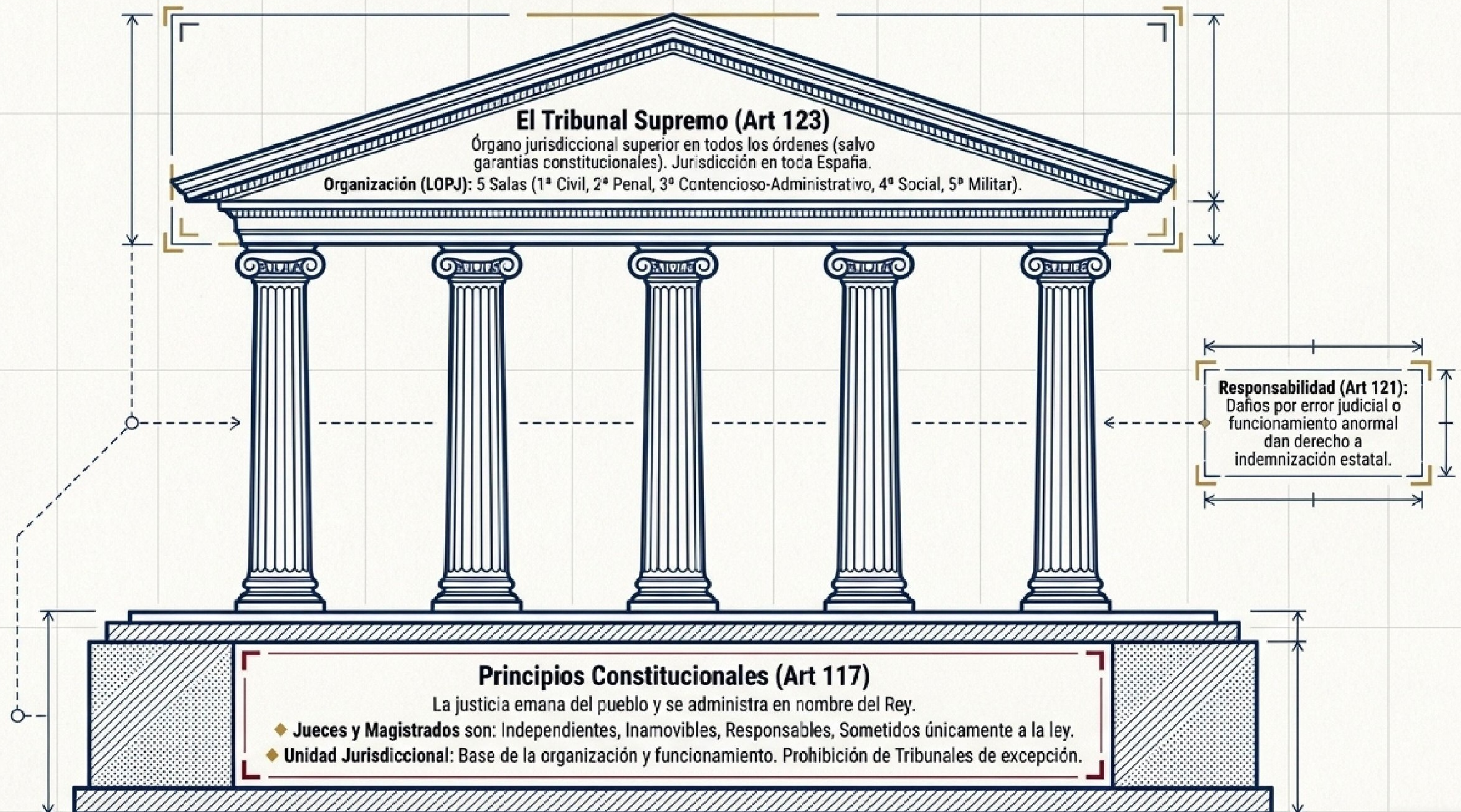
Poder Ejecutivo: Gobierno y Administración (Título IV)



El Sistema de Contrapesos: Relaciones Cortes-Gobierno (Título V)



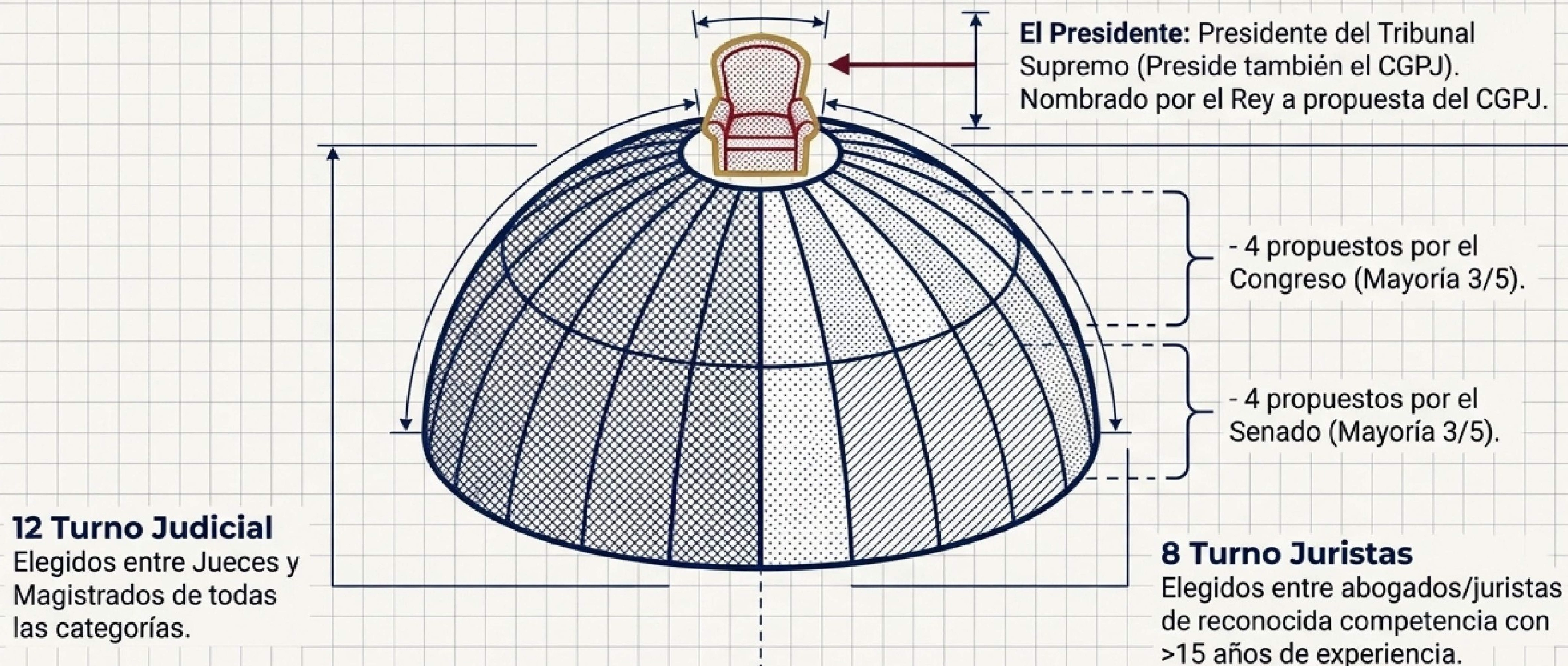
Poder Judicial (Título VI)



El Órgano de Gobierno: Consejo General del Poder Judicial (Art 122)

Estructura y Mandato: 1 Presidente + 20 Vocales elegidos por un mandato de 5 años.

Funciones Principales: Nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. (No dicta sentencias).



El Ministerio Fiscal (Art 124)

Misión Fundamental

- Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
- Defender los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley.
- Velar por la independencia de los Tribunales.

Principios de Actuación

Estructurales: Unidad de actuación y Dependencia Jerárquica (a diferencia de los jueces).

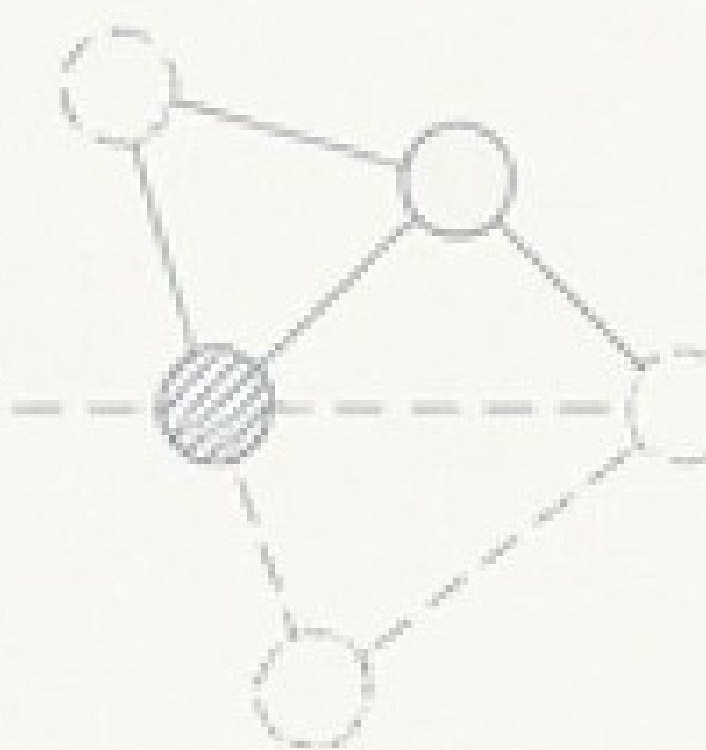
Funcionales: Sujeción a la Legalidad e Imparcialidad.

Fiscal General del Estado

- Nombrado por el Rey.
- A propuesta del Gobierno.
- Oído el Consejo General del Poder Judicial.



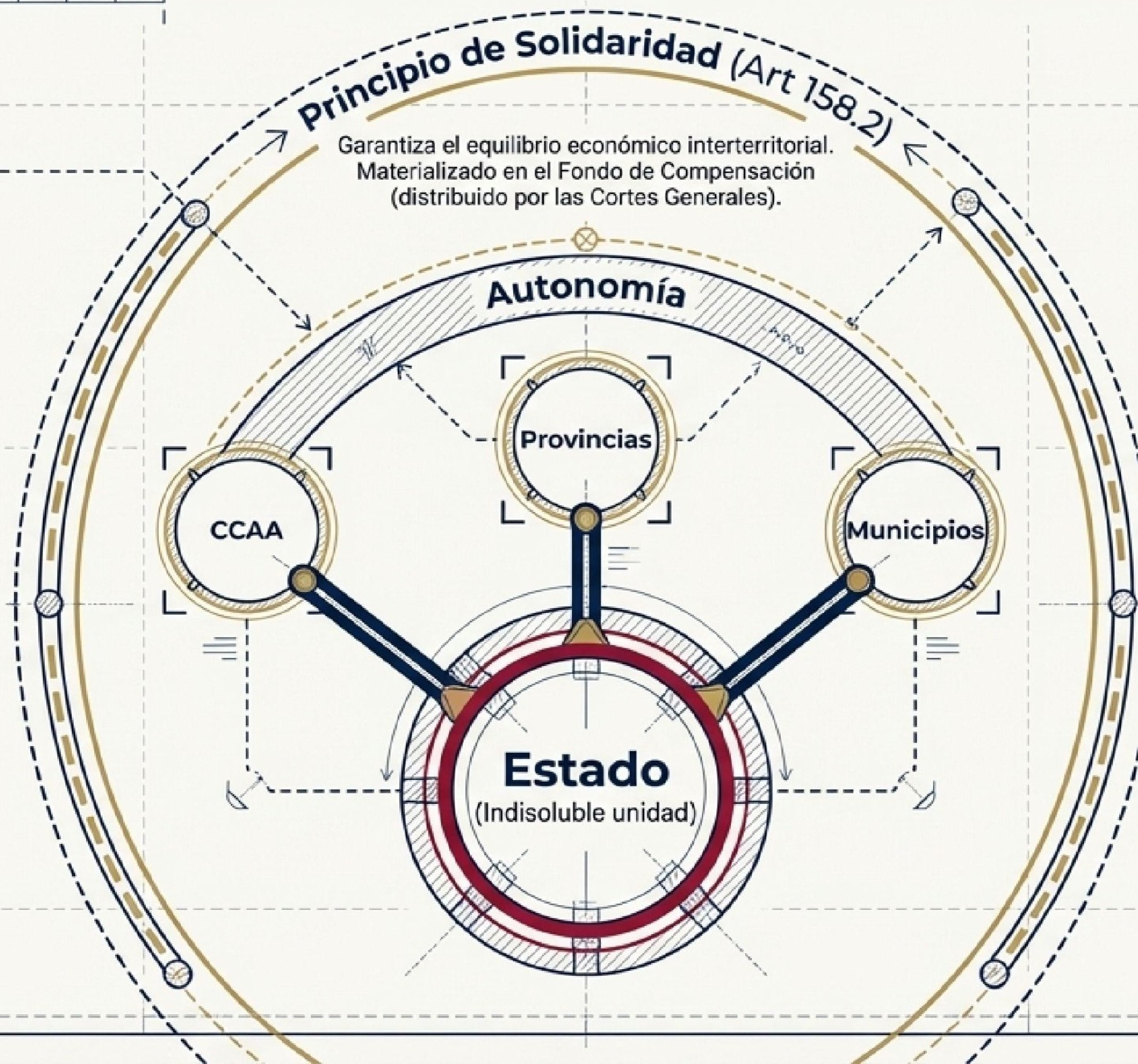
Arquitectura Territorial: Estado y Autonomías (Título VIII)



El Equilibrio Constitucional (Art 2 y 137)

Tensión Resolutiva: Indisoluble unidad del Estado Español vs Derecho a la autonomía de municipios, provincias y CCAA.

Todas las entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.



Coordinación de Competencias (Art 150)

- **Leyes Marco:** El Estado atribuye a las CCAA facultad de dictar normas sobre materias estatales bajo directrices fijas.
- **Leyes Orgánicas de Transferencia:** El Estado transfiere facultades correspondientes a materias de titularidad estatal.
- **Leyes de Armonización:** El Estado establece principios para armonizar disposiciones normativas de las CCAA.

El Código de Competencias: Mnemotecnia para Arts. 148 y 149

Art. 148: Lo que las CCAA PUEDEN asumir

P³A³VO²F²



- **P:** Patrimonio, Promoción turismo, Promoción deporte.
- **A:** Alteraciones municipales, Artesanía, Asistencia social.
- **V/O:** Vigilancia, Vivienda / Obras públicas (en su territorio).
- **F:** Ferias interiores, Fomento desarrollo económico.

Art. 149: Competencia **EXCLUSIVA** del Estado

R FAN DE HS



- **R:** Relaciones internacionales.
- **F/A/N:** Fomento investigación, Administración Justicia, Nacionalidad/Asilo.
- **D/E/H/S:** Defensa, Estadística estatal, Hacienda, Seguridad pública.

La Regla de Oro (Filtro Rápido)

Si el texto incluye las palabras 'Legislación', 'Régimen', 'Bases' o 'Regulación' (salvo 148.2) -> Siempre Art. 149 (Estado).
Si afecta a más de una CCAA -> Estado.

El Guardián del Edificio: Tribunal Constitucional (Título IX)

Funciones de Protección Máxima

Recurso y Cuestión de Inconstitucionalidad: Control de leyes y normas con rango de ley.

Recurso de Amparo: Última defensa por violación de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (Art. 15-29 + 14).

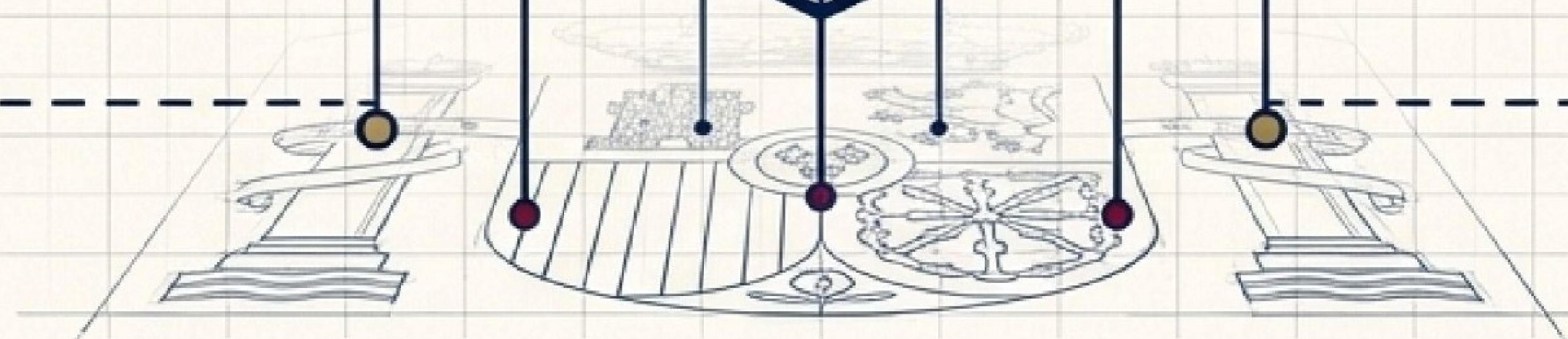
Naturaleza:

Intérprete supremo de la Carta Magna.
Independiente de los demás poderes (Órgano Constitucional).
Compuesto por 12 miembros.

El Juez de Conflictos

Resuelve conflictos de competencias entre Estado y CCAA (o entre CCAA).

Conflictos de Atribuciones: Interviene cuando un órgano constitucional (Gobierno, Congreso, Senado, CGPJ) asume indebidamente las atribuciones de otro.



La Llave Maestra: Reforma Constitucional (Título X)

Procedimiento Ordinario (Art 167)

Uso: Reformas parciales que no toquen el núcleo duro.

Requisito: Mayoría de 3/5 en Congreso y Senado. (Si no hay acuerdo, Comisión Mixta paritaria).

Referéndum: Solo si lo solicita 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Procedimiento Agravado (Art 168)

Uso: Revisión Total, Título Preliminar, Derechos Fundamentales (Sección 1ª), o la Corona (Título II).

El Cerrojo Biométrico (4 Pasos):

1. Aprobación del principio por 2/3 de cada Cámara.
2. Disolución inmediata de las Cortes.
3. Nuevas Cámaras ratifican y aprueban el texto por 2/3.
4. Referéndum obligatorio para su ratificación.

